

Số: /BC-STP

Quảng Trị, ngày tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát theo dõi tình hình thi hành pháp luật an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2026

Thực hiện Kế hoạch 310/KH-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2026, theo đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lựa chọn lĩnh vực, đối tượng, địa bàn cụ thể để thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 05/6/2026, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2011/QĐ-STP về việc ban hành Phương án điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng năm 2026. Đồng thời, tiến hành xây dựng Mẫu phiếu điều tra, khảo sát và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng. Kết quả điều tra, khảo sát cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

Sở Tư pháp xây dựng 02 Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát với 02 nội dung, cụ thể:

- Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát số 1: lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức đại diện các cơ quan quản lý nhà nước tại Sở Y tế, Sở Công thương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; UBND các xã, phường¹ trên địa bàn tỉnh với số lượng 65 phiếu.

- Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát số 2: lấy ý kiến đại diện của người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh với số lượng 200 phiếu.

II. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và người dân. Số phiếu thu về 265 phiếu (65 phiếu số 1 và 200 phiếu số 2). Kết quả phân tích, tổng hợp 02 phiếu như sau:

A. Khảo sát cán bộ, công chức, viên chức về tình hình thi hành pháp luật an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng

¹ UBND phường, xã: Phường Đông Hà, Phường Nam Đông Hà, Phường Quảng Trị; Phường Đông Hới, Phường Đồng Sơn, Phường Ba Đồn, Phường Đồng Thuận, Phường Bắc Gianh, Xã Đông Lê, Xã Triệu Phong.

Nội dung câu 1: Theo Ông/bà, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng hiện nay như thế nào?

- Có 15.4% Phiếu trả lời: Rất đầy đủ
- Có 75.4% Phiếu trả lời: Tương đối đầy đủ
- Có 9.2% Phiếu trả lời: Chưa đầy đủ

Nội dung câu 2: Ông/Bà đánh giá thế nào về tính khả thi của văn bản pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng?

- Có 30.8% Phiếu trả lời: Khả thi
- Có 63.1% Phiếu trả lời: Tương đối khả thi
- Có 6.1% Phiếu trả lời: Ít khả thi

Nội dung câu 3: Ông/bà hãy cho biết công tác phối hợp liên ngành trong quản lý thực phẩm chức năng thời gian qua như thế nào?

- Có 9.2% Phiếu trả lời: Rất hiệu quả
- Có 80% Phiếu trả lời: Hiệu quả
- Có 10.8% Phiếu trả lời: Chưa hiệu quả

Nội dung câu 4: Ông/bà hãy cho biết công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực phẩm chức năng thời gian qua như thế nào?

- Có 4.6% Phiếu trả lời: Rất hiệu quả
- Có 83.1% Phiếu trả lời: Hiệu quả
- Có 12.3% Phiếu trả lời: Chưa hiệu quả

Nội dung câu 5: Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ chấp hành pháp luật của doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng?

- Có 21.5% Phiếu trả lời: Tốt
- Có 53.9% Phiếu trả lời: Tương đối tốt
- Có 24.6% Phiếu trả lời: Chưa tốt

Nội dung câu 6: Theo Ông/bà, hành vi vi phạm phổ biến hiện nay là gì?

- Có 23% Phiếu trả lời: Quảng cáo sai sự thật
- Có 29.4% Phiếu trả lời: Kinh doanh hàng giả, hàng nhái
- Có 15.1% Phiếu trả lời: Không công bố sản phẩm
- Có 17.5% Phiếu trả lời: Vi phạm nhãn mác
- Có 15% Phiếu trả lời: Kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc

Nội dung câu 7: Theo Ông/bà việc quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng trên môi trường mạng hiện nay như thế nào?

- Có 4.6% Phiếu trả lời: Hiệu quả

- Có 37% Phiếu trả lời: Tương đối hiệu quả
- Có 49.2% Phiếu trả lời: Khó kiểm soát
- Có 9.2% Phiếu trả lời: Hầu như không kiểm soát được

Nội dung câu 8: Ông/bà đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra đối với thực phẩm chức năng hiện nay?

- Có 23.1% Phiếu trả lời: Thường xuyên
- Có 29.2% Phiếu trả lời: Định kỳ
- Có 46.2% Phiếu trả lời: Chưa thường xuyên
- Có 1.5% Phiếu trả lời: Ít thực hiện

Nội dung câu 9: Ông/bà hãy cho biết khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý hiện nay?

- Có 16.8% Phiếu trả lời: Thiếu nhân lực
- Có 15.9% Phiếu trả lời: Thiếu kinh phí
- Có 33.7% Phiếu trả lời: Thiếu trang thiết bị kiểm nghiệm
- Có 11.2% Phiếu trả lời: Pháp luật còn bất cập
- Có 22.4% Phiếu trả lời Khó kiểm soát hoạt động trên môi trường mạng

Nội dung câu 10: Ông/bà hãy cho biết việc xử lý vi phạm hành chính hiện nay?

- Có 6.2% Phiếu trả lời: Đủ sức răn đe
- Có 52.3% Phiếu trả lời: Cơ bản có tác dụng răn đe
- Có 41.5% Phiếu trả lời: Chưa đủ sức răn đe

Nội dung câu 11: Ông/bà hãy cho biết cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thực phẩm chức năng hiện nay?

- Có 24.6% Phiếu trả lời: Đầy đủ, đồng bộ
- Có 47.7% Phiếu trả lời: Có nhưng chưa đồng bộ
- Có 24.6% Phiếu trả lời: Thiếu nhiều dữ liệu
- Có 3.1% Phiếu trả lời: Hầu như chưa có

Nội dung câu 12: Theo Ông/bà, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiện nay như thế nào?

- Có 16.9% Phiếu trả lời: Hiệu quả cao
- Có 69.2% Phiếu trả lời: Có áp dụng nhưng hạn chế
- Có 13.9% Phiếu trả lời: Chưa đồng bộ

Nội dung câu 13: Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý thực phẩm chức năng hiện nay theo Ông/bà như thế nào?

- Có 9.2% Phiếu trả lời: Đáp ứng tốt yêu cầu
- Có 64.6% Phiếu trả lời: Cơ bản đáp ứng
- Có 18.5% Phiếu trả lời: Thiếu về số lượng
- Có 7.7 % Phiếu trả lời: Hạn chế chuyên môn

Nội dung câu 14: Theo ông/bà, cần ưu tiên giải pháp nào để nâng cao hiệu quả quản lý thực phẩm chức năng?

- Có 21.5% Phiếu trả lời: Hoàn thiện pháp luật
- Có 24.4% Phiếu trả lời: Tăng cường hậu kiểm
- Có 16.3% Phiếu trả lời: Nâng cao năng lực cán bộ
- Có 21.5% Phiếu trả lời: Tăng cường phối hợp liên ngành
- Có 16.3% Phiếu trả lời: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Nội dung câu 15: Theo ông/bà, có cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành không?

- Có 29.2% Phiếu trả lời: Rất cần thiết
- Có 23.1% Phiếu trả lời: Cần thiết
- Có 47.7% Phiếu trả lời: Chưa cần thiết

Nội dung câu 16: Kiến nghị, đề xuất về sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL liên quan đến thực phẩm chức năng nếu chọn đáp án a, b câu 15

- Có 70.8% Phiếu trả lời: Không
- Có 29.2% Phiếu trả lời: Có

* Nội dung đề xuất, kiến nghị:

- Khái niệm thực phẩm chức năng tại khoản 23, Điều 2 của Luật An toàn thực phẩm còn chung chung, dẫn đến việc phân biệt thực phẩm chức năng với thuốc, thực phẩm thông thường còn khó khăn, tạo kẽ hở cho hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh. Kiến nghị, sửa đổi, bổ sung khoản 23, Điều 2 của Luật An toàn thực phẩm theo hướng định nghĩa rõ ràng, cụ thể hơn về thực phẩm chức năng, phân biệt rạch ròi với thuốc và thực phẩm thông thường khác, đặc biệt về công dụng, đối tượng sử dụng .

- Khoản 2, khoản 3, Điều 14 của Luật An toàn thực phẩm quy định về tài liệu khoa học chứng minh công dụng và thử nghiệm hiệu quả còn mang tính khung chưa phân định rõ mức độ bằng chứng cần thiết theo từng loại công dụng và mức độ ảnh hưởng sức khỏe. Kiến nghị bổ sung nguyên tắc phân tầng bằng chứng khoa học theo mức độ công dụng và nguy cơ; quy định phải có dữ liệu nghiên cứu trên nguồn dữ liệu an toàn dài hạn hoặc đánh giá của hội đồng chuyên môn.

- Khoản 4, Điều 14 của Luật An toàn thực phẩm còn bất cập hạn chế như: Giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng, trong

khi thực tế có nhiều nội dung liên quan đến quảng cáo, thương mại điện tử, trách nhiệm nền tảng, xử lý vi phạm. Đề nghị bổ sung nguyên tắc quản lý đối với bán hàng trực tuyến, mạng xã hội; nền tảng thương mại điện tử; xác định trách nhiệm chủ thể tham gia chuỗi cung ứng.

- Điều 6, 7, 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định liên quan đến công bố sản phẩm, việc phân biệt giữa thực phẩm bổ sung và thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở một số dòng sản phẩm còn ranh giới mong manh, dẫn đến việc doanh nghiệp lợi dụng hình thức tự công bố để lách quy định đăng ký bản công bố sản phẩm. Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết hơn bản công bố tiêu chí phân loại sản phẩm. Đồng thời, việc đánh giá hồ sơ chủ yếu tập trung vào tính đầy đủ của hồ sơ trong khi công dụng có thể rất đa dạng, bằng chứng khoa học có thể khác nhau đáng kể về chất lượng thiết kế nghiên cứu về mức độ chứng minh. Kiến nghị bổ sung điều 7, quy định phân loại bằng chứng khoa học theo nhóm công dụng, quy định rõ công dụng dinh dưỡng thông thường, công dụng hỗ trợ chức năng.

- Bổ sung Điều 26, theo đó quy định rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan chủ quản thương mại điện tử, quảng cáo khi tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng.

* Ngoài ra còn có một số đề xuất kiến nghị:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý thực phẩm chức năng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

- Tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, chú trọng việc lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng và các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

- Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động quảng cáo và kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường điện tử, nhất là trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử; tăng cường kiểm soát nội dung quảng cáo, ngăn chặn tình trạng quảng cáo sai sự thật, phóng đại công dụng hoặc gây hiểu nhầm thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

- Rà soát, nâng cao tính răn đe của các quy định về xử lý vi phạm, bảo đảm mức xử phạt tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng đối tượng vi phạm chấp nhận nộp phạt để tiếp tục tái phạm; đồng thời nghiên cứu bổ sung các biện pháp xử lý phù hợp đối với hành vi vi phạm trên môi trường mạng.

- Tăng cường phân cấp, phân quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; bảo đảm sự phối hợp thống nhất, kịp thời, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong quản lý nhà nước về thực phẩm chức năng.

- Nâng cao năng lực và bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ quản lý tại cơ sở, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; tăng cường nguồn lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm và quản lý thực phẩm chức năng.

B. Khảo sát người dân về tình hình hiểu biết pháp luật an toàn thực phẩm

Nội dung câu 1: Ông/bà có biết đến các quy định pháp luật an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng không?

- Có 27.5% Phiếu trả lời: Biết rõ
- Có 46% Phiếu trả lời: Có biết
- Có 22% Phiếu trả lời: Nghe qua
- Có 4.5% Phiếu trả lời: Không biết

Nội dung câu 2: Theo Ông/bà thực phẩm chức năng là gì?

- Có 65.5% Phiếu trả lời: Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe không phải là thuốc chữa bệnh

- Có 3% Phiếu trả lời: Thuốc chữa bệnh
- Có 23.5% Phiếu trả lời: Thực phẩm thông thường
- Có 8% Phiếu trả lời: Không rõ

Nội dung câu 3: Ông/bà tiếp cận thông tin pháp luật về thực phẩm chức năng qua kênh nào?

- Có 29.9% Phiếu trả lời: Truyền hình, báo chí
- Có 34.4% Phiếu trả lời: Mạng xã hội
- Có 15.3% Phiếu trả lời: Tuyên truyền của cơ quan nhà nước
- Có 19.6% Phiếu trả lời: Người thân, bạn bè
- Có 0.8% Phiếu trả lời: Khác

Nội dung câu 4: Ông/bà có thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng không?

- Có 5% Phiếu trả lời: Thường xuyên
- Có 55.5% Phiếu trả lời: thỉnh thoảng
- Có 20.5% Phiếu trả lời: Hiếm khi
- Có 19% Phiếu trả lời: Không sử dụng

Nội dung câu 5: Mục đích sử dụng thực phẩm chức năng của ông/bà là gì?

- Có 27.3% Phiếu trả lời: Bồi bổ sức khỏe
- Có 18.6% Phiếu trả lời: Hỗ trợ điều trị bệnh

- Có 22.5% Phiếu trả lời: Làm đẹp
- Có 26% Phiếu trả lời: Tăng sức đề kháng
- Có 5.6% Phiếu trả lời: Khác

Nội dung câu 6: Ông/bà thường mua thực phẩm chức năng ở đâu

- Có 38.1% Phiếu trả lời: Nhà thuốc
- Có 16.3% Phiếu trả lời: Siêu thị/cửa hàng
- Có 28.6% Phiếu trả lời: Mạng xã hội
- Có 17% Phiếu trả lời: Người quen giới thiệu

Nội dung câu 7: Khi mua thực phẩm chức năng, ông/bà thường kiểm tra bằng cách nào?

- Có 32.5% Phiếu trả lời: Nguồn gốc xuất xứ
- Có 27.6% Phiếu trả lời: Hạn sử dụng
- Có 28.1% Phiếu trả lời: Tem nhãn sản phẩm
- Có 11.3 % Phiếu trả lời: Giấy công bố sản phẩm
- Có 0.5 % Phiếu trả lời: Không kiểm tra

Nội dung câu 8: Ông/bà từng gặp sản phẩm thực phẩm chức năng nào dưới đây?

- Có 22.3% Phiếu trả lời: Không rõ nguồn gốc
- Có 42.4% Phiếu trả lời: Quảng cáo sai sự thật
- Có 20.4% Phiếu trả lời: Nghi ngờ hàng giả
- Có 14.9% Phiếu trả lời: Không gặp

Nội dung câu 9: Theo ông/bà, quảng cáo thực phẩm chức năng hiện nay như thế nào?

- Có 1.4% Phiếu trả lời: Đúng sự thật
- Có 27.7% Phiếu trả lời: Có phóng đại công dụng
- Có 54.5% Phiếu trả lời: Dễ gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh
- Có 16.4% Phiếu trả lời: Khó kiểm chứng

Nội dung câu 10: Ông/bà có tin tưởng vào chất lượng thực phẩm chức năng đang lưu hành trên thị trường không?

- Có 2% Phiếu trả lời: Rất tin tưởng
- Có 20.5% Phiếu trả lời: Tương đối tin tưởng
- Có 63% Phiếu trả lời: Ít tin tưởng
- Có 14.5% Phiếu trả lời: Không tin tưởng

Nội dung câu 11: Ông/bà đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với thực phẩm chức năng hiện nay như thế nào?

- Có 6.5% Phiếu trả lời: Rất hiệu quả
- Có 61.5% Phiếu trả lời: Tương đối hiệu quả
- Có 30% Phiếu trả lời: Chưa hiệu quả
- Có 2% Phiếu trả lời: Không biết

Nội dung câu 12: Theo ông/bà, tình trạng vi phạm phổ biến hiện nay là gì?

- Có 29.6% Phiếu trả lời: Quảng cáo sai sự thật
- Có 29.7% Phiếu trả lời: Bán hàng giả, hàng nhái
- Có 40.7% Phiếu trả lời: Kinh doanh không rõ nguồn gốc

Nội dung câu 13: Ông/bà có biết nơi cơ quan hoặc địa chỉ nhận phản ánh, tố giác vi phạm an toàn thực phẩm không?

- Có 43.7% Phiếu trả lời: Biết rõ
- Có 38.7% Phiếu trả lời: Có biết nhưng chưa rõ
- Có 17.6% Phiếu trả lời: Không biết

Nội dung câu 14: Nếu phát hiện vi phạm, ông/bà có sẵn sàng phản ánh đến cơ quan chức năng không?

- Có 59% Phiếu trả lời: Sẵn sàng
- Có 22% Phiếu trả lời: Có thể
- Có 13.5% Phiếu trả lời: Ngại phản ánh
- Có 5.5% Phiếu trả lời: Không quan tâm

Nội dung câu 15: Theo ông/bà, giải pháp cần ưu tiên để nâng cao hiệu quả quản lý thực phẩm chức năng là gì?

- Có 25.3% Phiếu trả lời: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân
- Có 34.5% Phiếu trả lời: Tăng cường kiểm tra, xử phạt
- Có 25.1% Phiếu trả lời: Kiểm soát quảng cáo trên mạng
- Có 15.1% Phiếu trả lời: Công khai cơ sở vi phạm

Nội dung câu 16: Ông/bà có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về quản lý thực phẩm chức năng không?

- Có 96% Phiếu trả lời: Không
- Có 04% Phiếu trả lời: Có

* Nội dung đề xuất kiến nghị bao gồm:

Tăng cường tuyên truyền để người dân lựa chọn, sử dụng được sản phẩm tốt, chất lượng; tăng cường quản lý nhà nước về quảng cáo, tránh quảng cáo sai sự thật; kiểm tra chất lượng các sản phẩm bày bán trên thị trường; quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên nền tảng xã hội tránh quảng cáo sai sự thật; không để thực phẩm chức năng tràn lan trên thị trường khi chưa được cấp phép.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

1. Ưu điểm

Cuộc điều tra, khảo sát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng đã nắm bắt được tình hình thi hành pháp luật an toàn thực phẩm về thực phẩm chức năng của cơ quan quản lý nhà nước và người dân trên địa bàn, cụ thể:

- Về hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý. Kết quả khảo sát cán bộ, công chức, viên chức cho thấy 90,8% ý kiến đánh giá hệ thống văn bản pháp luật là “rất đầy đủ” hoặc “tương đối đầy đủ”; 93,9% đánh giá các quy định hiện hành là “khả thi” hoặc “tương đối khả thi”. Điều này cho thấy hệ thống quy định pháp luật hiện hành về cơ bản đã tạo được cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đối với thực phẩm chức năng.

- Về công tác phối hợp và tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả. Có 89,2% ý kiến đánh giá công tác phối hợp liên ngành là “rất hiệu quả” hoặc “hiệu quả”; 87,7% đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, kinh doanh và sử dụng thực phẩm chức năng.

- Về nhận thức của người dân về thực phẩm chức năng và pháp luật liên quan. Có 73,5% người được khảo sát cho biết “biết rõ” hoặc “có biết” các quy định pháp luật về thực phẩm chức năng; 65,5% xác định đúng thực phẩm chức năng là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, không phải thuốc chữa bệnh. Đáng chú ý, khi mua sản phẩm, người dân đã quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng và tem nhãn sản phẩm. Như vậy, người dân đã cơ bản nắm các quy định về an toàn thực phẩm chức năng.

Đồng thời, người dân có ý thức nhất định trong việc phát hiện và phản ánh hành vi vi phạm. Có 59% người được khảo sát cho biết sẵn sàng phản ánh vi phạm đến cơ quan chức năng và 22% cho biết có thể phản ánh. Điều này cho thấy nếu có cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh thuận tiện, công khai và hiệu quả thì người dân có thể trở thành một nguồn thông tin quan trọng hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác hậu kiểm.

- Từ kết quả khảo sát đã nhận diện tương đối rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn thi hành pháp luật. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề có tính thực tiễn cao như quảng cáo sai sự thật, hàng giả, hàng nhái, sản phẩm không rõ nguồn gốc, quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và chế tài xử phạt. Đặc biệt, 49,2% cán bộ,

công chức, viên chức cho rằng quảng cáo thực phẩm chức năng trên môi trường mạng “khó kiểm soát” và 9,2% cho rằng “hầu như không kiểm soát được”.

Đồng thời, xác định các nhóm giải pháp cần ưu tiên, như tăng cường hậu kiểm, hoàn thiện pháp luật, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với người dân, nhóm giải pháp được lựa chọn nhiều nhất là tăng cường kiểm tra, xử phạt (34,5%), kiểm soát quảng cáo trên mạng (25,1%) và tuyên truyền nâng cao ý thức (25,3%).

2. Hạn chế, tồn tại

- Về hiệu quả thi hành pháp luật chưa đồng đều, nhất là ở khâu hậu kiểm và kiểm soát thị trường. Mặc dù đa số cán bộ đánh giá mức độ chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở mức “tốt” hoặc “tương đối tốt”, vẫn có 24,6% đánh giá “chưa tốt”. Đáng chú ý, có 46,2% ý kiến cho rằng công tác thanh tra, kiểm tra thực phẩm chức năng “chưa thường xuyên”, cho thấy hoạt động quản lý chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Về quản lý quảng cáo và kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường mạng hạn chế. Chỉ 4,6% cho rằng quản lý quảng cáo trên môi trường mạng là hiệu quả thì có tới 58,4% cho rằng “khó kiểm soát” hoặc “hầu như không kiểm soát được”. Ở phía người dân, 54,5% cho rằng quảng cáo thực phẩm chức năng dễ gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh và chỉ 1,4% đánh giá quảng cáo là đúng sự thật.

- Về tình trạng vi phạm trên thị trường, theo cán bộ quản lý, các hành vi phổ biến gồm kinh doanh hàng giả, hàng nhái (29,4%), quảng cáo sai sự thật (23%), vi phạm nhãn mác (17,5%) và hàng không rõ nguồn gốc (15%). Trong khi đó, người dân phản ánh nổi bật tình trạng kinh doanh không rõ nguồn gốc (40,7%), bán hàng giả, hàng nhái (29,7%) và quảng cáo sai sự thật (29,6%).

- Về năng lực bảo đảm cho công tác quản lý còn hạn chế. Có tới 33,7% cán bộ được khảo sát xác định thiếu trang thiết bị kiểm nghiệm là khó khăn lớn nhất; tiếp đến là khó kiểm soát hoạt động trên môi trường mạng (22,4%) và thiếu nhân lực (16,8%). Về đội ngũ cán bộ, chỉ 9,2% đánh giá đáp ứng tốt yêu cầu, trong khi 18,5% cho rằng còn thiếu về số lượng và 7,7% hạn chế về chuyên môn.

- Về cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý hiện đại. Chỉ 24,6% ý kiến đánh giá cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý là “đầy đủ, đồng bộ”, trong khi 47,7% cho rằng có dữ liệu nhưng chưa đồng bộ và 24,6% cho rằng còn thiếu nhiều dữ liệu. Tương tự, có tới 69,2% đánh giá công nghệ thông tin đã được áp dụng nhưng còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng theo dõi, truy xuất nguồn gốc, giám sát cơ sở kinh doanh và phát hiện vi phạm.

- Về tính răn đe của việc xử lý vi phạm chưa cao. Chỉ 6,2% ý kiến cho rằng xử lý vi phạm hành chính “đủ sức răn đe” và 52,3% “cơ bản có tác dụng

rắn đẽ”, trong khi 41,5% cho rằng “chưa đủ sức rắn đẽ”. Như vậy, mặc dù hệ thống pháp luật được đánh giá tương đối đầy đủ và khả thi, hiệu quả thực thi trên thực tế vẫn chưa tương xứng với yêu cầu quản lý. Bên cạnh đó, nhận thức và khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng vẫn còn chưa cao. Mặc dù đa số người dân biết đến các quy định pháp luật, vẫn còn 26,5% chỉ “nghe qua” hoặc “không biết”. Đặc biệt, 63% chỉ ít tin tưởng và 14,5% không tin tưởng vào chất lượng thực phẩm chức năng đang lưu hành. Có 17,6% người dân không biết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, tố giác vi phạm; 13,5% ngại phản ánh và 5,5% không quan tâm.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT SAU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

1. Đối với các cơ quan Trung ương

Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các cơ quan Trung ương có liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý thực phẩm chức năng trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc, bất cập được phát hiện qua công tác điều tra, khảo sát và thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương (theo nội dung tại câu 16, Mục A, Phần II của Báo cáo).

Trong đó, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định có liên quan theo hướng cụ thể, rõ ràng, thống nhất, khả thi, nhất là các quy định về khái niệm, phân loại thực phẩm chức năng; tiêu chí phân biệt giữa thực phẩm chức năng với thuốc và các loại thực phẩm khác; điều kiện, trình tự, thủ tục công bố sản phẩm; yêu cầu về hồ sơ, tài liệu và căn cứ khoa học chứng minh công dụng, tính an toàn của sản phẩm.

Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý, kiểm soát hoạt động quảng cáo, giới thiệu, kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường mạng, nhất là trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng số; tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có liên quan trong kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện các quy định và giải pháp về hậu kiểm, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời các sản phẩm không bảo đảm an toàn, không đúng với nội dung đã công bố hoặc có thông tin quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

2. Đề nghị Sở Y tế, Sở Công thương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; UBND cấp xã

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng lĩnh vực thực phẩm chức năng; thường xuyên rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng khai thác các kênh thông

tin người dân thường xuyên tiếp cận như mạng xã hội, báo chí, truyền hình và các nền tảng số. Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn người dân nhận biết thực phẩm chức năng, phân biệt thực phẩm chức năng với thuốc; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn sản phẩm, hạn sử dụng, thông tin công bố sản phẩm; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện quảng cáo sai sự thật, quảng cáo gây hiểu nhầm hoặc quảng cáo thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

- Tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý thông tin về vi phạm pháp luật, nhất là đối với hoạt động quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường mạng. Kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan để nâng cao hiệu quả quản lý, tránh chồng chéo, bỏ sót đối tượng hoặc hành vi vi phạm.

- Quan tâm bố trí nguồn nhân lực phù hợp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó có thực phẩm chức năng. Từng bước đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm và hậu kiểm; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi, truy xuất nguồn gốc, giám sát thị trường và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật an toàn thực phẩm về thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh năm 2026, Sở Tư pháp Quảng Trị kính báo cáo UBND tỉnh; Bộ Tư pháp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công thương;
- Bộ Y tế;
- UBND tỉnh;
- UBND cấp xã;
- Chi cục ATVSTP;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Quang Sáng